

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 41/2536

นายสุรศักดิ์ วสุธาลักษณ์

โจทก์

บริษัทสวีเดนมอเตอร์ส์ จำกัด

จำเลย

นายไพบุลย์ ธรรมสถิตยมัน ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า ให้รับอุทธรณ์ ของจำเลยข้อ 12.2 ข้อ 12.3 เพราะเป็นข้อกฎหมายส่วนข้อ 12.1 ข้อ 12.4 และข้อ 12.5 เป็นข้อเท็จจริง จึงไม่รับส่วนปัญหานอกจากนี้ข้ออื่น ๆ เป็นกรณีที่จำเลยไม่ประสงค์จะอุทธรณ์ จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 12.1 และข้อ 12.4เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า พยานหลักฐานของจำเลยเท่าที่ปรากฏในสำนวนพอฟังได้แล้วว่า โจทก์กระทำผิดและศาลแรงงานกลางแปลคำเบิกความพยานไม่ถูกต้อง โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยในข้อดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 158)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 996,950 บาท แก่โจทก์
ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 137)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 150)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของจำเลยไม่พอพียงว่าโจทก์ได้ใช้วิธีการอันไม่สุจริต ปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อรถยนต์วอลโว่ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวและทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย และพฤติการณ์ตามที่จำเลยนำสืบมา ยังพียงไม่ได้ว่า โจทก์มีอาการก้าวร้าว อาฆาตข่มขู่ผู้บังคับบัญชา จำเลยอุทธรณ์ในข้อ 12.1 ว่า พยานหลักฐาน ของจำเลยพอพียงได้ว่าโจทก์ใช้วิธีการอันไม่สุจริต ปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อรถยนต์วอลโว่ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวและทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย และอุทธรณ์ในข้อ 12.4 ว่า พฤติการณ์ของโจทก์ตามที่จำเลย นำสืบมาพอพียงได้แล้วว่าโจทก์ประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าวอาฆาตข่มขู่ผู้บังคับบัญชา เป็นการโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 55 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยใน 2 ข้อนี้มานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของจำเลยไม่พอพียงว่าโจทก์ได้ใช้วิธีการอันไม่สุจริต ปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อรถยนต์วอลโว่ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวและทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย และพฤติการณ์ตามที่จำเลยนำสืบมา ยังพียงไม่ได้ว่า โจทก์มีอาการก้าวร้าว อาฆาตข่มขู่ผู้บังคับบัญชา จำเลยอุทธรณ์ในข้อ 12.1 ว่า พยานหลักฐาน ของจำเลยพอพียงได้ว่าโจทก์ใช้วิธีการอันไม่สุจริต ปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อรถยนต์วอลโว่ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์

ส่วนตัวและทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย และอุทธรณ์ในข้อ 12.4 ว่า พฤติการณ์ของโจทก์ตามที่จำเลย นำสืบมาพอฟังได้แล้วว่าโจทก์ประพฤติดนไม่เหมาะสม ก้าวร้าวอาฆาตข่มขู่ผู้บังคับบัญชา เป็นการโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 55 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยใน 2 ข้อนี้มานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ